

「국립나주문화유산연구소 규정 5건」 개정(안)

1. 개정 이유

- 국가유산청 개청에 따른 기관명·부서명 변경
- 규정 제·개정 이후 환경변화에 따른 일부 내용 현행화

2. 주요 개정내용

- 기관명칭 변경: 국립나주문화재연구소 → 국립나주문화유산연구소
- 국립나주문화유산연구소의 규정 및 지침을 운영하는 과정에서 환경변화에 따른 내용이 미반영되어 있거나 불합리하여 수정·보완이 필요한 사항을 반영하여 가독성을 제고하고 내용을 현행화함

3. 의견조회

- 5.28.~ 6.7.(11일간)이나 개정안 보고 현재(6.24.)까지 수정의견 없음

3. 개정형태 : 일부개정

신 · 구 조문 대비표

□ 국립나주문화유산연구소 CCTV설치운영 규정

기 준	개 정	사 유
제1조(목적) 이 규정은 <u>국립나주문화유산연구소가 준수할 사항을 정함으로써 업무의 적정한 수행을 도모하고 국민의 권익 보장에 이바지함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) 이 규정은 <u>국립나주문화유산연구소(이하 “연구소”라 한다.)의 CCTV 설치·운영 및 개인영상정보의 보호에 관하여 필요한 사항을 규정하고 내·외부 고객의 안전과 질서유지, 시설보안, 화재예방 및 범죄예방 등을 목적으로 한다.</u>	○ 근거 보완 및 내용 구체화
제2조(정의) 1호 ~ 4호 <신 설>	제2조(정의) 1호 ~ 4호: 좌동 5. “보유”라 함은 <u>개인정보 파일을 작성 또는 취득하거나 유지·관리하는 것(개인정보의 처리를 다른 기관·단체등에 위탁하는 경우를 포함하되, 다른 기관·단체등으로부터 위탁받은 경우를 제외한다)을 말한다.</u>	○ “보유” 정의 신설
제3조(적용범위) ①국립나주문화재연구소가 <u>범죄예방·증거확보·시설안전·화재예방·법규위반단속 등 공익을 위하여 필요한 경우에 설치·운영하는 CCTV와 이로써 수집·처리되는 화상정보의 보호에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.</u>	제3조(적용범위) <u>국립나주문화유산연구소에 설치·운영하는 CCTV는 다른 법령 및 관련 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. 단 모조카메라를 부착한 경우에는 제외한다.</u>	○ 내용 가독성 제고를 위한 단순화 및 모조카메라 부착시 제외내용 보완

기 준	개 정	사 유
②국립나주문화재연구소가 설치·운영하는 CCTV로서 모조카메라를 부착한 경우에도 실제 화상정보의 취급 여부를 불문하고 이 규정을 적용한다.		
제6조(책임관의 지정) ①국립나주문화재연구소장은 기획운영과장을 CCTV 설치·운영 책임관(이하 “책임관”이라 한다)으로 지정한다. ② 생략	제6조(책임관의 지정) ① ----- ----- ----- ----- 지정하고 책임관은 관리책임자(전산담당자)를 지정한다. ② 좌동	○ 운영책임관 아래 관리책임자 지정내용 보완
	제7조(CCTV 위치 등) ① CCTV 설치위치 촬영범위는 아래와 같으며, 국립나주문화유산연구소 및 발굴현장(2개소) 범위 내로 하되 필요시 조정할 수 있다. 1. 연구소 내: 사무동 내외 36대, 연구동 내외 3대 2. 나주 복암리 발굴현장: 3대 3. 함평 마산리 발굴현장: 9대	○ 설치장소 객관화위해 제7조 신설
제7조(안내판의 설치) ①국립나주문화재연구소장은 CCTV를 설치할 경우 정보주체가 CCTV의 설치현황 및 화상정보의 수집에 대하여 인식할 수 있도록 안내판을 설치하여야 한다. ②제1항에 따른 안내판에 기재할 사항 및 그 크기와 설치장소는 「개인정보보호법」 등 관련 법령에 따른다.	제8조(안내판의 설치) ① 유 산 연 구 소 장 은 ----- ----- ----- ----- -----. ② ----- 다음의 사항을 기재하여야 한다. 1. 설치목적 및 장소 2. 촬영범위 및 시간 3. 관리책임자 및 연락처	○ 기관명칭 반영 및 가독성 제고를 위한 기재사항 구체화

기 준	개 정	사 유
제8조(공청회의 개최)	<삭 제>	○ 제7조를 신설하고 제8조를 삭제 (설치시 의견수렴 공청회 개최)
제10조(처리의 제한) 정보주체의 화상정보는 CCTV의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람·제공되어서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. <u>정보주체의 동의가 있는 경우</u> 2. <u>정보주체에게 열람·제공되는 경우</u> 3. 생략 4. <u>신문·방송을 통한 언론보도의 목적을 위하여 필요한 때로서 특정개인을 알아볼 수 없는 형태로 제공하는 경우</u> 5.~7. 생략	제10조(처리의 제한) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----. 1. <u>정보주체의 동의가 있거나 정보주체에게 제공하는 경우</u> 2. <u>처리정보를 보유목적 외의 목적으로 이용하게 하거나 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률 제20조에 따른 공공기관 개인정보보호 심의위원회의 심의를 거친 경우</u> 3. 좌동 4. <u>통계작성 및 학술연구, 신문·방송을 통한 언론보도의 목적을 위하여 필요한 때로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 제공하는 경우</u> 5.~7. 좌동	
<신 설>	제12조(화상정보의 이용 및 제공) ① 화상정보를 이용하거나 제공받고자 하는 기관은	○ 화상정보의 이용하고자 하는 기관의 내용

기 준	개 정	사 유
	<u>이용목적 및 이용하고자 하는 처리정보의 범위를 명시하여 책임관에게 문서로 요청하여야 한다.</u> <u>② 책임관은 제1항에 따라 처리정보의 이용 또는 제공을 요청한 기관에 처리정보를 이용하게 하거나 제공하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 처리정보 이용·제공대장에 기록하고 이를 관리하여야 한다.</u> 1. <u>개인정보파일의 명칭</u> 2. <u>이용하거나 제공받는 기관의 명칭</u> 3. <u>이용 또는 제공의 목적과 근거</u> 4. <u>이용 또는 제공을 요청하는 정보의 항목과 형태</u> 5. <u>이용 또는 제공의 기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간</u>	구체화
<u>제12조(열람 등의 요청)</u>	<u>제13조(열람 등의 요청)</u>	○ 제12조 신설에 따른 조항 변경
<u>제13조(보유 및 삭제)</u>	<u><삭제></u>	○ 불필요한 내용 삭제
<u>제15조(준용규정) ①이 규정에 따라 화상정보의 보호를 위하여 정보주체의 불복 청구 및 행정자치부장관의 자료제출요구·의견제시 권한에 대하여는 「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」 제15조, 제18조 및 제19조의 규정을 준용한다.</u> ②생략	<u>제15조(준용규정) ① 이 규정에 명시되지 않은 사항은 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 CCTV 관리 가이드라인」을 준용한다.</u> ②좌동	○ 가독성 제고를 위해 자구 수정 및 조항 신설

□ 국립나주문화유산연구소 대관 규정

기 준	개 정	사 유
제4조 (대관신청·허가) ① 대회의실을 대관 받고자 하는 자는 다음 각 호의 사항을 기재한 대관신청서(별지 제1호 서식)에 행사계획서를 첨부하여 행사일 7일 전까지 소장에게 제출하여야 한	제4조 (대관신청·허가) ① --- ----- ----- ----- ----- ----- 행사일 7일 전까지 공 문서로 신청하여야 한다.	○ 명확성 제고 및 자구 수 정

기 준	개 정	사 유
다. 다만, 시행이 시급한 행 사로서 대관일정이나 관리 에 지장이 없을 때에는 예 외로 할 수 있다. 1. ~ 6. 생 략 <신 설> ② 소장은 제1항의 대관 신 청을 받았을 때에는 이를 심사한 뒤 신청을 받은 날 로부터 5일 이내에 대관여 부를 결정하고 그 사실을 신청인에게 통지(별지2호 서식)하여야 한다. 다만, 제 1항 단서의 규정에 해당하 는 경우에는 <u>대관희망일 전</u> <u>에 통지할 수 있다.</u> ②~③ 생략 ④ 대관결정을 통지 받은 자는 소장의 승인을 받아 <u>그 대관 내용을 변경할 수</u> <u>있다.</u>	----- 달 리할 수 있다. 1. ~ 6. 좌 동 7. <u>안전대책 계획서</u> ② ----- ----- 여건에 따 라 달리 할 수 있다. ②~③ 좌동 ④ 대관 결정을 통지 받은 자는 연구소장의 승인을 받 은 내용을 준수하여야 한다.	○ 내용 보완과 불필요한 내 용 삭제
제7조 (대관료) ①~② 생략 ③ 제1항의 규정에 의하여 대관료를 납부한 자가 본인 이 책임져야 할 사유로 그 시설을 사용하지 아니하거 나 제10조 제1호 및 제2호 의 규정에 해당하는 사유로 대관이 취소된 경우에는 이 미 납부한 대관료를 <u>반환하</u> <u>지 아니한다.</u> 다만, (생략)	제7조 (대관료) ①~② 생략 ③ ----- ----- 반 환 하지 않을 수 있다. 다만, (좌동)	○ 규정 적용에 있어 예기치 못한 상황에 따른 융통성 필요
제11조 (대관 받은 자의 준수 사항) 1.~8. 생략 9. 소장은 필요한 경우 행 <u>사성격에 따라</u> 추가 준	제11조 (대관 받은 자의 준수 사항) 1.~8. 좌동 9 ----- 행 <u>사 성격과 여건에 따라</u> ---	

기 준	개 정	사 유
수사항을 요구할 수 있다.	_____	
제12조 (손해배상) 대관 받은 자가 대관 시설 (각종 비품 및 집기 포함)을 <u>훼손한 때에는 그 손해를</u> 배상하거나 원상 회복하여 야 한다.	제12조 (손해배상) ----- <u>----- 훼손·멸실</u> <u>등 손해를 발생한 때에는 -</u> ----- -----.	○ 내용 보완

□ 국립나주문화유산연구소 주차장 관리규정

기 준	개 정	사 유
제4조(운영 및 관리) ①주차장 운영·관리책임자(이하 운영자라 한다)는 기획운영과장으로 하고 다음과 같은 업무를 관장한다. 1. ~ 2. 생략 ②주차장 운영자는 <u>주차장 운영 및 주차질서 확립에 최선의 노력을 기울여야 한다.</u>	제4조(운영 및 관리) ① 좌동 1. ~ 2. 좌동 ② 주차장 운영자는 <u>효율적인 주차장 운영과 질서 확립을 위해 주차장 관리에 필요한 사항을 정하여 운영할 수 있다.</u>	○ 주차장 효율적 운영을 위한 내용 보완
제6조(주차요금) <u>주차요금은 무료로 한다.</u>	제6조(주차요금) <u>국립나주문화유산연구소장이 달리 정하지 않는 한 주차요금은 무료로 한다.</u>	○ 주차장 효율적 운영을 위한 내용 보완
제9조(주차거부) 다음 각 호에 해당되는 경우에 주차장이용을 거부할 수 있다. 1. ~ 4. 생략 5. <u>음주운전을 하고 있는 경우</u> 6. 생략	제9조(주차거부) ----- ----- ----- 1. ~ 4. 생략 5. <u>운전자가 술 또는 약물 등에 취한 것으로 명백히 의심되는 경우</u> 6. 생략	○ 주차 거부 사항 보완
제10조(방치차량에 대한 조치) ①이용자가 주차장 내 차량을 5일 이상 무단 방치할 때에, 운영자는 차량을 찾아 갈 수 있도록 이용자에게 연락을 하는 등 적절한 조치를 취한다. ② <u>그럼에도 7일 이상 이용자의 아무런 조치가 없을 때에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 폐차 또는 매각 등 강제 처리할 수 있다.</u>	제10조(방치차량에 대한 조치) ① ----- ---- 3일 이상 무단 방치할 때 운영자는 차량을 찾아가도록 통보하고 연락이 되지 않거나 불응하는 경우 견인 등 필요한 조치를 취할 수 있다. ② <u>1항의 조치가 불가능할 경우 관련된 법령에서 정하는 바에 따라 폐차 또는 매각 등 강제 처리할 수 있다.</u>	○ 가독성 제고 위한 자구 수정